

징 계 사 항

1. 제 목 : 치과병원 수술용 무영등 계약 업무 부적정
2. 징계대상자 : ㉠병원 사무직4급 구매과장 ㉡
3. 징 계 종 류 : 경징계 (조치생략)
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은 '15.02.16. 사무직 공개채용을 통해 입사 ㉠병원 인사담당, '17.01.01. 본사 ㉢부 조직담당으로 근무한 후 '22.07.01. ㉠병원 ㉡부 구매과장으로 근무하다 '24.7.24일자로 의원퇴직 하였습니다.

㉠병원 치과병원은 '23.12월 연면적 #㎡, 지하4층, 지상5층 규모로 건립되었으며, 총 사업비는 [표 1]과 같이 세출예산, 복권기금, 공단부담금을 합쳐 총#백만원이며, 그 중 의료장비는 복권기금 #백만원, 공단부담금 #백만원 등 총 #백만원 규모로 집행되었습니다.

[표 1] ㉠병원 치과병원 예산별 집행현황 및 의료장비 현황

(단위 백만원)

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항 제7호에 따르면 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항, 제2항에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우를 한정하고 있고, 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항에서는 추정가

격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약의 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약체결의 기본 원칙은 일반 경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있고, 「기획재정부 계약예규 정부입찰·계약 집행기준」 제10조의3(소액수의계약시 유의사항)에 따르면 단일공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 수의계약을 체결할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한 「2023년도 복권기금운용계획 집행지침」에 따르면 복권수익금을 배분받아 수행하는 부처·기관의 장은 소관사업의 집행, 정산, 반납, 이월승인 등의 회계처리에 대한 책임을 진다고 정하고 있으며, 복권수익금은 「복권 및 복권기금법」 제29조의2에 따른 불용액 정산·반납 및 회계연도 중 보조사업의 내용변경(이월승인 포함)에 대해서는 보조금 법 및 시행령, 국고보조금 통합관리지침의 규정과 절차를 원칙적으로 준용하여 처리하도록 명시하고 있고,

「국고보조금 통합관리지침」 제21조(보조사업 관련 계약) 제1조의 경우 2천만원을 초과하는 물품 및 용역 구매 계약을 체결하는 경우 조달청장에게 위탁, 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 이용하는 계약방법 중 하나의 방법으로 계약을 체결하도록 명시하고 있습니다.

그리고 공단 「복무규정」 제6조(성실복종의무)에서는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단에서는 계약 관련 업무 수행 시 기본 원칙으로 경쟁을 통한 입찰의 방법으로 해야 하고, 수의계약으로 할 수 있는 경우에 한하여 수의계

약의 방법으로 하되, 공통 사업에 대해 다수 건으로 분할하여 수의계약을 체결할 경우 분할계약의 적정성을 적극적으로 검토하여야 하며, 특히 복권수익금의 경우 2천만원을 초과하는 물품의 경우 조달청을 활용한 경쟁의 방법으로 계약을 체결하는 등 공단의 제규정과 관련법령을 준수하여 맡은바 직무를 성실히 수행해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '24년 ③ 입법조사관의 복권기금 사용 적정성 검토 시 '23년 ㉠병원 치과병원 수술용 무영등 구매 계약의 적정성 여부 지적과, 이와 관련 이사장(적무대행)의 특정감사 요청(**)에 따라 관련 사항을 조사한 결과,

[표 2]와 같이 ㉠병원에서는 '23.9.13~'23.10.20 기간 동안 치과병원 수술용 무영등 5대를 구매하면서 추정금액이 2천만원을 초과하여 경쟁입찰의 방식으로 구매해야함에도 동일업체와 5번의 분할 수의계약으로 업무를 처리한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] '23년 치과병원 수술용 무영등 수의계약 현황

특히 구매과장(사무4급 ㉮)은 [표 3]의 업무처리 과정과 같이 장비과에서 '23.9.14일 치과병원에서 수술용 무영등 2대의 구매 의뢰('22년 ㉮병원 의료장비 심의 대상 누락분)를 받고, 요청한 진료과가 달라(구강외과, 임플란트실) 각각의 개별 계약으로 볼 수 있고, 치과병원 준공일이 임박하여 신속하게 구매가 필요하다는 점 등 2가지 사유를 들어 의료장비과장(기술4급 ㉮)이 자신의 책임하에 수의계약으로 계약을 진행해 줄 것을 요청하자,

[표 3] 일자별 업무처리 현황

구매과장(사무4급 ㉮)은 일괄 구매 시 수의계약 범위를 벗어난다는 것을 알고 있었으면서도(추정금액 : 1개 건적이 #천원, 2개 일괄 구매 시 #천원) 본인을 포함한 의료장비과장(기술4급 ㉮), 장비담당(기술5급 ㉮), 구매담당(사무5급 ㉮)과 ㉮부

부서 회의를 통해 해당 장비의 계약건에 대해 장비과의 요청대로 수의계약으로 진행할 것을 수용하고, 수술용 무영등 2대를 계약 날짜를 각각 달리하여('23.9.22/'23.9.26) 분할 수의계약을 한 사실이 있습니다.

뿐만 아니라 그 이후, 기존에 치과병원에서 사용중으로 이전 설치 대상이었던 수술용 무영등 7대 중 3대가 노후화 등으로 이전 불가 기술 소견(**)을 받아, 치과병원에서 '23.10.5일 2대, '23.10.16일 1대의 총 3대를 추가 구매 요청한 건과 관련해서도,

구매과장(사무4급 ㉮)은 첫 구매 요청한 신규 2대의 개별 계약이 진행되고 있던 시기(첫 수의계약 일자 '23.9.22)에 이전 불가한 수술용 무영등 3대를 추가로 구매해야 한다는 사실을 장비과로부터 듣고 인지하였음에도,

추가로 요청된 3대와 기 요청된 2대를 합한 추정금액 기준(#천원)으로 경쟁 입찰 등의 적법한 계약방법으로 변경하지 않고, 처음 수술용 무영등 2대와 같은 방법으로 장비과의 구매 요청 그대로 수술용 무영등 추가 수량 3대를 또다시 분할 수의계약으로 진행하면서, 계약 날짜를 각각 달리 하여('23.10.11/'23.10.16/'23.10.20) 분할 수의계약으로 장비 구매 계약을 진행하였습니다.

이와 같이 구매과장(사무4급 ㉮)은 치과병원 수술용 무영등 5대를 도입하는 과정에서 총괄 구매 시 수의계약 대상이 아님에도 각각의 구매건으로 분리하여 부서장의 결재를 받고, 규정과 법에 맞지 않게 동일 업체와 5번의 분할 수의계약으로 의료 장비를 구입한 결과를 초래하였습니다.

또한 복권기금으로 집행·정산된 본 수술용 무영등 구매건이 '24.6월 ㉮ 점검 과정에서 그 적정성 여부가 지적되어 관련 업무 처리 내용을 소명하여야 하는 등 행정력을 낭비시키고 국가 예산을 방만하게 운영했다는 평가를 받게 함으로써 공단의 대외 이미지를 실추시키는 결과를 초래하였습니다.

5. 징계대상자의 주장 및 판단

징계대상자는 치과병원 수술용 무영등이 당시 '23.10월말의 임박한 치과병원 준공일자에 맞춰 필요 장비를 완벽히 구매·설치하여 진료에 차질이 없도록 해야 한다는 생각에 동의하였고, 요청 진료과가 달라 개별 계약으로 볼 수 있다고 주장하며 자신의 책임하에 수의계약을 해줄 것을 요청한 의료장비과장(기술4급 ㉮)의 요구를 우선적으로 고려할 수밖에 없었다고 주장했습니다.

또한 관련한 업무처리에 있어 개인의 이익이나 타인의 이익을 목적으로 의도적으로 업무를 부적정하게 처리한 것은 아니라고 주장하였습니다.

그러나 구매과장으로서 구매업무를 추진함에 있어 가장 기본 고려사항인 수의계약 대상 여부 판단과 적절한 계약 방법의 선택을 규정과 관계 법령을 어기면서까지 무리하게 추진한 점은 그 사유를 불문하고 책임이 있다고 할 것입니다.

또한 임박한 치과병원 준공을 사유로 주장하나, '23.9.14일 치과병원이 처음 수술용 무영등 구입을 요청한 때부터 시설관리의 전부서 안내 공문(**)을 통해 '23.10월 말까지 의료장비 설치 및 시운전이 가능하다는 것을 알 수 있었고,

이는 '23.9.14일 기준 의료장비를 도입하기까지 1.5개월의 시간적 여유가 있었었다고 판단되며, 자체 수의계약이 아닌 본사 중앙구매나 협의를 통한 자체 경쟁입찰 구매를 추진 시 여유로운 시간은 아니지만 긴급 경쟁입찰 등 구매 절차를 거쳐 장비 도입이 가능한 기간으로 판단됩니다.

더구나 '23.11월 기한이었던 치과병원 이전 및 시설재배치 기간까지로 설치를 고려하면 2개월 이상의 시간적 여유가 있어 경쟁입찰 방식이 충분히 가능한 상황이었을 것으로 보여지며,

실제 '23년 신축 치과병원의 본사 중앙구매와(#종 #품목) 중앙병원 자체구매(#종 #품목) 방법을 통해 신규 구매로 도입된 의료장비 취득일자가 전부 '23.12.15~'23.12.26 기간임을 볼 때, 그 준비기간은 더욱 확보되는 것이기에 당시 공단 규정과 관련법에 따라 적법한 경쟁입찰의 방법으로 계약을 추진하였더라도 충분히 진료 일정에 맞춰 운영이 가능했었을 것으로 판단됩니다.

6. 징계요구 양정

징계대상자는 경쟁입찰의 방식에 따라 물품계약을 체결하였어야 함에도 임의로 분할수의 계약을 하였으므로 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우), 「계약사무규정」 제11조의2(공정거래의 의무), 「국가계약법」 제7조(계약의 방법) 등을 위반하여, 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반(부작위·직무태만)한 것으로 판단됩니다.

다만, 관련 업무가 절차에 위배되어 행해진 주요 원인이 치과병원의 준공과 진료가 차질 없도록 하기 위한 목적이 컸다는 점에서 참작의 사유가 될 수 있으므로, 비위의 도 및 과실의 범위를 '비위의 도가 경하고 경과실인 경우'로 한정할 수 있다고 판단됩니다.

7. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 공단 「인사규정」 제12조(위원회의 기능), 53조(징계대상) 1호(법령 및 제규정에 의한 준수사항과 서약사항에 위배한 경우) 및 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리) 규정에 따라 대상자를 경징계 처분하시기 바랍니다. (조치생략, 징계대상자 '24.7.24 의원퇴직)

이 하 여 백

2024.10. 00.

감 사 ○ ○ ○